
Возражение адвоката про медиацию

Его логика сильнее · что подтвердить · нюанс по п. 4.3

ДОВЕРИТЕЛЬ

Михаил Завьялов (Mikhail Zavialov), гражданин РФ

ДЕЛО

Satreskrim Polres Gianyar, Polda Bali

№ B/1647/IX/RES.1.11./2026/Satreskrim

ЯВКА

25 сентября 2026, 09:00 — в качестве свидетеля

СОСТАВЛЕНО

15 сентября 2026, Бали

Конфиденциально. Документ подготовлен для передачи адвокату. Содержит персональные данные и сведения о ходе доследственной проверки. Изложенные обстоятельства подлежат подтверждению приложенными документами.

Damar Wicaksono, WhatsApp 02.10.2026, 16:52, в ответ на замечания к редакции письма (файл 56).

Что он написал

«I don't fully agree with this revision. Where did you get this correction?
We have no law here, besides written law [that] will be vaguely conveyed but cannot be denied [and besides] regulation, we have **local wisdom**.
Mediation is mandatory here; everything must go through mediation.
Perhaps the point about mediation will be vaguely vague but **cannot state cancelled.**»

Возражение касается **только пункта А.3** — удаления «mengutamakan mediasi» из п. 11 и добавления отказа от примирения. По **А.1 (аудит)** и **А.2 (ошибка в дате)** возражений нет.

1. В ЧЁМ ОН ПРАВ — И ЭТО НАДО ПРИЗНАТЬ

kearifan lokal — не фигура речи. Это работающая категория:

Основание	Что даёт
Pasal 2(2) UU 1/2023 (КУНП)	Признаёт hukum yang hidup dalam masyarakat — живое право общины — источником при определённых условиях
Perda Provinsi Bali № 4/2019 tentang Desa Adat	Институционализирует desa adat и awig-awig ; разрешение споров через общину на Бали встроено в систему
Perma 1/2016	Медиация обязательна в гражданском судопроизводстве
Pasal 79–88 UU 20/2025, Perpol 8/2021, SE Kapolri	Восстановительное правосудие структурно предпочтительно

Письмо, которое прямо заявляет «мы отказываемся от любой медиации», на Бали прозвучит как **недобросовестность**. Следователь прочтёт это именно так. Адвокат защищает клиента от этого — и он прав.

⚠ Это описание практики, не юридическое заключение. Но направление верное.

2. В ЧЁМ МЫ ГОВОРИМ О РАЗНЫХ ВЕЩАХ

Замечание А.3 **никогда не было про отказ от медиации как таковой**. Оно было уже. Здесь смешаны две разные вещи:

	Что это	Позиция Михаила
1. Медиация и сверка по ГРАЖДАНСКОЙ части	деньги, учёт, доли	● Готов в любое время. Пп. 11 и 15 уже это говорят — оставить как есть
2. Keadilan restoratif по УГОЛОВНОМУ заявлению против него	закрытие их заявления о penggelapan через примирение	● Не то, что нужно

Разница принципиальная. Восстановительное правосудие предполагает, что деяние было, и стороны договариваются о его последствиях. По **Pasal 83** при исполнении соглашения заявление считается отозванным — дело закрывается по примирению, то есть с сохранением тени состава.

Позиция Михаила другая: состава не было вообще. Он просит не примирения, а **Pasal 24(2)(b) UU 20/2025** — прекращения на том основании, что *peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana*.

● Отсюда формулировка, которая сильнее обеих

Не «мы отказываемся от медиации», а «здесь нечего урегулировать восстановительно, потому что преступления не было».

Это не задевает *kearifan lokal* ни одним словом, оставляет п. 11 нетронутым, и при этом не превращает Михаила в того, кто первым просит о сделке.

3. ЧТО ПРЕДЛОЖИТЬ АДВОКАТУ

1. **П. 11 оставить как есть.** Медиация и сверка как надлежащий путь — его формулировка, его практика, не трогаем.
2. **В п. 25** вместо отказа написать: Клиент готов к сверке и проверке финансовых документов в любое время; при этом деяние, вменяемое ему, **не образует состава преступления**, и он просит прекращения по **Pasal 24(2)(b)**, а не восстановительного урегулирования.
3. **Формулировку доверить ему.** Если и это расходится с практикой — пусть сформулирует как считает нужным.

Два вопроса, на которые нужен ответ

3.1. Если дело пойдёт через *keadilan restoratif* по их заявлению — что станет с **нашим встречным заявлением** о вымогательстве и краже? Войдёт ли оно в то же урегулирование пакетом?

3.2. По **Pasal 81(1)(b) UU 20/2025** восстановительное правосудие исключено для деяний с наказанием от пяти лет. Применимо ли это здесь — учитывая, что мы собираемся заявлять по **ст. 482/483 и 476**?

● **Второй вопрос важнее, чем кажется.** Если медиация на Бали практически обязательна, а цель Михаила — **не деньги**, то цель и практика находятся в

противоречии. Это разговор о стратегии, и вести его надо **сейчас**, а не после отправки письма.

4. ЧТО В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ НАДО ИСПРАВИТЬ

Возражение адвоката касается **только медиации**. Два других обязательных пункта к ней отношения не имеют и остаются в силе.

A.1 — абзац про аудит

П. 6.1 соглашения: «**Партнер обеспечивает**: ...аудит не реже одного раза в год». Обязанность на Михаиле. Фраза «аудита никогда не было, **sehingga tidak sesuai dengan Perjanjian**» фиксирует **его собственное неисполнение** — в документе, который идёт в Полрес, Полду и Кеджати.

Это не вопрос местной практики, это вопрос того, что написано в договоре.

A.2 — ошибка в дате

«**undangan klarifikasi tanggal 25 September 2026**». Приглашения — **B/1645 и B/1647 от 08.09.2026. 25.09 — дата самого опроса.**

Письмо идёт в **Polres Gianyar**, где лежат оба приглашения. Это чистая фактическая ошибка, и к **kearifan lokal** она отношения не имеет.

5. ВЫВОД

Михаил прав, что хочет уступить. Адвокат знает практику, и спорить с ним о **kearifan lokal** бессмысленно и вредно для отношений.

Но уступать надо **точно**: согласиться с п. 11, переформулировать п. 25 через «состава не было», и **настоять на A.1 и A.2** — они не про медиацию.

Остальное (пп. 2 и 12 против нового п. 3, дата соглашения, пп. 3.1/3.2 и допсоглашение, оформление) — оставить на его усмотрение, как Михаил и предлагает.

6. ПРОДОЛЖЕНИЕ, 16:54–16:55 — ОН ОБЪЯСНИЛ СВОЮ ЛОГИКУ

Три сообщения следом:

16:54 — «The important thing that you have offering to get back the money **and it is rejected**»
16:54 — «That's good point»
16:55 — «**To break the crime aspect**»

Это снимает спор — и его конструкция сильнее моей

Теперь видно, **зачем** ему нужен п. 11 про медиацию. Это не уступка местной практике, это **посылка довода**:

Шаг	Что говорит письмо
1	По местному праву и обычаю надлежащий путь — медиация и сверка (п. 11)
2	Михаил предложил вернуть всю сумму с рассрочкой на год
3	Они отказались
4	И вместо надлежащего пути пошли в полицию (пп. 16–17)
Вывод	Не Михаил уклонился от урегулирования, а они отвергли его и криминализировали гражданский спор

Удалив п. 11, мы ломаем **собственный довод**. `Kearifan lokal` здесь не реверанс, а **оружие**: именно потому, что медиация обязательна, отказ от неё с их стороны становится уликой.

Адвокат прав, и его построение лучше того, что предлагал я. П. 11 надо оставить.

Что означает «to break the crime aspect»

Он прямо формулирует задачу письма: **разрушить уголовную составляющую их заявления**. Это совпадает с оборонительной частью задачи Михаила.

⚠ Но это **только оборона**. Разрушение их состава **не продвигает** наступательную цель — выдворение или привлечение. Вопрос о том, что будет со встречным заявлением, остаётся открытым и важным.

7. ОДНА ПРОБЛЕМА, И ТЕПЕРЬ ОНА СТАЛА КРИТИЧНОЙ

Предложение вернуть и отказ — документально не подтверждены.

Со слов Михаила: предложение было **устным, на встрече, давно**; условия — вся сумма с рассрочкой в течение года; **они отказались**. Бумаги нет.

Раньше это был просто хороший довод, и Михаил справедливо говорил, что искать переписку сейчас необязательно. **Теперь обстоятельства изменились: адвокат делает этот факт несущей конструкцией всего письма.**

Если утверждение войдёт в документ, который уходит в **двенадцать государственных органов**, а другая сторона его опровергнет — Михаил окажется автором неподтверждённого утверждения в деле, где проверяют именно его.

Что это может подтвердить

Источник	Статус
 ВАР от 25.09.2026	Михаил уже сказал это следователю — его спрашивали о попытке возврата, он ответил «да, была». Это зафиксировано письменно и датировано до письма. Не доказывает сам факт, но доказывает, что версия не придумана задним числом
Переписка — любое сообщение, где предлагается возврат или рассрочка	Ищется
Переписка — любое сообщение, где рассрочка отклоняется или вместо денег повторяется требование долей	 Самое ценное: именно отказ несёт довод
Свидетели встречи	Кто присутствовал — уточнить

Косвенный аргумент: заём 10 млн на визу ребёнка они обсуждали **в переписке** — он просил, Прокофьев согласился письменно. Значит денежные вопросы между ними **велись в мессенджере**. Разговор о возврате с высокой вероятностью там же.

- []  Получить **копию ВАР от 25.09.2026 (Pasal 150)** — проверить, как записан ответ про предложение возврата
- [] Поиск по переписке: предложение возврата, рассрочка, отказ
- [] Установить, кто присутствовал при разговоре

И нюанс, который адвокату надо назвать прямо

Предложение вернуть ≠ признание, что срок возврата наступил.

По **п. 4.3** тело инвестиции возвращается **только за счёт 50% свободного кэш-потока**. Если письмо скажет «Клиент предлагал вернуть», другая сторона прочтёт это как «он признал долг созревшим и не заплатил» — и довод развернётся против нас.

Формулировать надо так: Клиент предлагал урегулировать **добровольно**, в порядке **itikad baik**, **хотя по п. 4.3 обязанности возврата на тот момент не возникло**. Предложение было жестом добросовестности, а не исполнением созревшего обязательства.

Эту оговорку адвокат может не поставить сам — её надо попросить явно.